

CAPITULO II

EL DERECHO Y SUS NORMAS

INTRODUCCION AL DERECHO

1. ¿Qué son las normas?
2. Normas jurídicas.
3. ¿Qué es el derecho?
4. Orden de prelación y la pirámide jurídica.
5. Divisiones del derecho.
6. Principios generales del derecho
7. Fuentes del derecho.

MATERIAL OBLIGATORIO • Constitución Nacional. • Ley 19.587. • Dto. 351/79. • Dto. 911/96. • Dto. 617/97 • Dto. 1338/96 • Res. 295/03	• Ley 24.557. • Dto. 1.278/00. • Resolución SRT 311/03. • Convenio OIT 161. • Ley 20.744
BIBLIOGRAFIA OPTATIVA 1.- Nino, C. (1985) <i>Introducción al derecho</i>. Buenos Aires: Editorial Astrea. 2.- Preciado Hernández, R. (1978) <i>Lecciones de filosofía del derecho</i>. UNAM 3.- Kelsen, H. (1965) <i>Teoría pura del derecho</i>. Buenos Aires: Eudeba	FUENTES DE BIBLIOGRAFIA • Enciclopedia de la OIT (www.oit.org.ar , www.ilo.org) • OMS (www.who.org) • OPS (www.ops.org , www.cepis.org) • MTS (www.inhst.gov.es) • Infoleg (www.mecon.gov.ar)

NORMAS

1.- ¿QUÉ SON LAS NORMAS?

Toda sociedad humana posee la cualidad organizarse para la convivencia, generando normas que forman las bases de su funcionamiento como comunidad.

Dentro de una sociedad, las normas son **reglas que deben seguirse y a las cuales deben ajustarse las conductas, tareas, actividades y acciones de todos sus miembros, para ser aceptados o tolerados**

dentro de ella. Algunas se originan en creencias, convenciones, usos y costumbres y otras emanan de la autoridad legislativa y están plasmadas en leyes de carácter obligatorio, cuyo incumplimiento genera castigos.

Entonces, ¿existe más de una clase de norma?

SI

Sí. Las hay de carácter:

- ♦ Religioso, que emanan de las autoridades religiosas o surgen de las creencias y principios de diferentes comunidades.
- ♦ Moral, que al igual que las normas éticas, dependen de los principios de la sociedad y varían según el tiempo y el lugar.
- ♦ Ético.
- ♦ Jurídico, que emanan del poder político y son coercitivas.

Todas ellas tienen origen y exigencias, así como características similares, contenido, consecuencia y origen.

Contenido: hecho o conducta a regular.

Origen: en el poder o fuente de donde provenga.

Consecuencia: premio o castigo, deber o derecho, aceptación o rechazo social, juzgamiento divino.

Podemos, también, clasificar las normas de la siguiente manera:

- ♦ Operativas o de resultado: son las que dan lugar a una sanción cuando no son respetadas. .
- ♦ Programáticas: son aquellas que necesitan de una reglamentación; por ejemplo, la Ley 19587, con su decreto reglamentario.
- ♦ Declarativas: son aquellas que constituyen una mera declaración; por ejemplo, la adhesión a la opinión general con una Ley.
- ♦ Regulares: aquellas que regulan situaciones corrientes u ordinarias. Ejemplo: el Código Civil.
- ♦ De excepción: aquellas que legislan problemas extraordinarios; por ejemplo, el estado de sitio, una emergencia económica, etc.
- ♦ Generales: aquellas que legislan para un numeroso grupo de personas sobre alguna cuestión común; por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo (salvo excepciones).
- ♦ Especiales: aquellas que tratan un tema para una generalidad con una norma específica, ejemplo Ley de Adopción.
- ♦ Presupuestos Mínimos: aquellas que enuncian requisitos mínimos por debajo de los cuales nada puede ser reglamentado, ejemplo C.N. art. 41 cuando habla de salario mínimo vital y móvil.

2.- NORMAS JURIDICAS

Hemos de recordar que

Una norma no emitida por el poder político no es una norma jurídica.

La **norma jurídica** es una pauta, ordenamiento o regla para el comportamiento de las personas que emana de la autoridad competente, generalmente legislativa, de acuerdo con los criterios y valores que imperan en una sociedad. Define los derechos y las obligaciones de las personas.

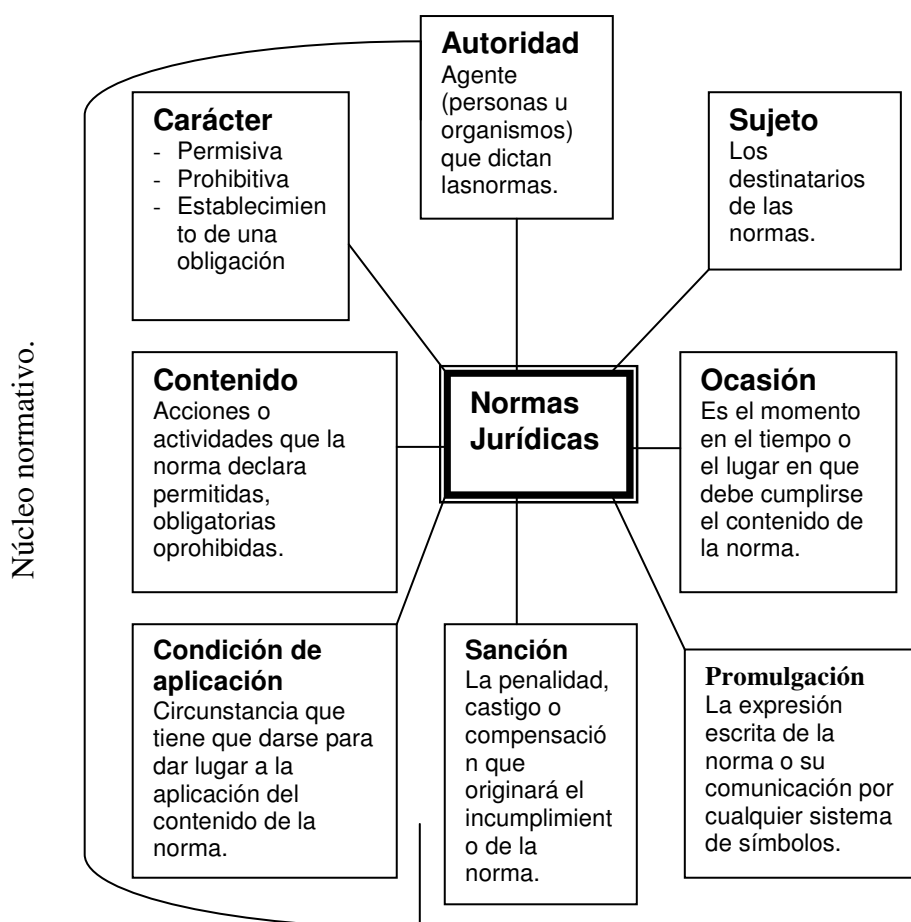
Sus principales características distintivas, son:

- a. **Es heterónoma**, o sea impuesta a los miembros de una comunidad por otros de sus miembros.
- b. **Es coercible**, porque su cumplimiento puede exigirse y da origen a sanciones o penas si no se la obedece.
- c. **Es externa**. Aunque las personas no estén convencidas de su utilidad o necesidad, lo que importa es que se cumpla.

El conjunto de las normas jurídicas constituye el ordenamiento jurídico.

Las normas jurídicas pueden ser leyes, reglamentos, decretos, disposiciones ministeriales, actos de gobierno, contratos y cualquier otro tipo de regulación del quehacer humano que posea las características enumeradas y que pueda considerarse una **prescripción**.

Según von Wright (von Wright en Nino, 1985) las principales características de estas prescripciones, son:



EL DERECHO. FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO

3.- ¿QUE ES EL DERECHO?

No hay una única respuesta para esta pregunta. Los estudiosos del derecho tienen dificultades para producir una única definición. Intentaremos dar una definición y también una idea de algunas discrepancias enunciando tres definiciones que se consideran relevantes y que al mismo tiempo muestran cómo el concepto varía según la posición filosófica de quien lo define.

No existe acuerdo sobre el origen de la palabra. Se dice que “Derecho” deriva del latín “directum” que significa ‘directo’, ‘derecho’. Otros sostienen que la palabra “Derecho” deriva de “dirigere”, que significaría ‘enderezar’, ‘ordenar’, ‘guiar’.

Para fines prácticos de este curso, diremos que el Derecho es el *conjunto de normas jurídicas positivas producto cultural de una sociedad, generado dentro de leyes y por intermedio de ellas y que regula las relaciones entre los miembros de esa sociedad y de ellos con el Estado. Su obediencia es exigible e impone deberes de hacer y no hacer, correlativos con derechos y con sanciones de la comunidad organizada en caso de incumplimiento.*

Sin embargo:

Para Ulpiano, prominente jurista romano que vivió entre los años 150 – 228, aunque su fecha de nacimiento es incierta, el Derecho es el “arte de lo bueno y lo equitativo”.

Para Emanuel Kant, filósofo alemán, (1724 – 1804) el Derecho es el “complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de libertad.”

Para Karl Marx, filósofo, economista político y revolucionario, (1818 – 1883) el Derecho “es la voluntad de la clase dominante, elevada a la categoría de ley.”

Las grandes divisiones del derecho son el **derecho natural** y el **derecho positivo**, sobre cuyas características también existen diversas interpretaciones, pero podemos decir que:

El **derecho natural**, también conocido como iusnaturalismo (en latín, ius = derecho; natura=naturaleza) sostiene que una parte de las normas del derecho y la moral están basadas en principios que son universales y no cambian, son inmutables. Estos principios, según las diversas sociedades, han sido dictados por Dios, la naturaleza o los valores que determinan que sean razonables.

Como vemos, la definición del derecho natural es bastante problemática, dado que parece contener conceptos contradictorios: lo que es razonable para una determinada sociedad puede no serlo para otra, por lo que el carácter universal de estos principios es relativo y cuestionable.

El teórico del derecho y jurista Hans Kelsen cuestionó al derecho natural como caduco e irracional, dado que no concebía más derecho que el emanado del estado a través de la autoridad legislativa (Kelsen, 1965)

En este curso, no vamos a ocuparnos tanto del derecho natural como del **derecho positivo**, es decir, un conjunto de normas escritas que forman un sistema de graduación jerárquica. Responde al iuspositivismo, es decir, la teoría que considera al derecho como una creación del ser humano.

¿Qué es una graduación jerárquica? Es el ordenamiento de las normas según su valor. Una ley nacional tiene más fuerza que una ley provincial y esta, a su vez, es de mayor valor que una ordenanza municipal.

A este ordenamiento según el valor de una norma le llamamos “orden de prelación” y en base a él construimos la pirámide jurídica.

Entonces, es pertinente preguntarse:

¿Qué es la pirámide jurídica?

Es la representación espacial del orden de prelación de las leyes.

4.- ORDEN DE PRELACIÓN Y LA PIRÁMIDE JURIDICA

Como hemos dicho, “Orden de Prelación” se refiere al grado de importancia y de obligatoriedad de las leyes, según la autoridad de la que emanan y de su jurisdicción. Las leyes de menor prelación deben siempre respetar a las de mayor prelación. Por ejemplo, una ley municipal no puede disponer algo que esté en contradicción con una ley nacional.

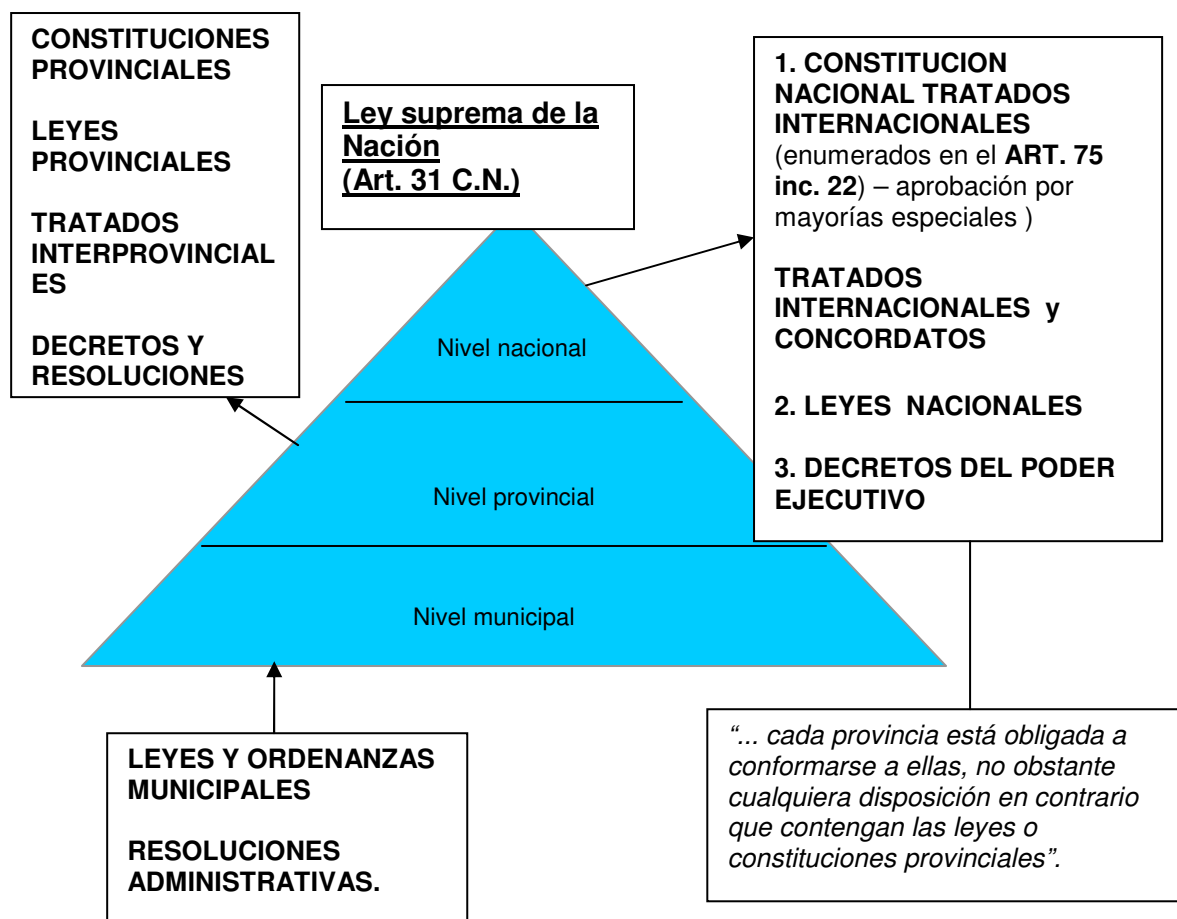
Asimismo, si vamos a actuar para iniciar un negocio, o queremos instalar una fábrica o realizar cualquier otra actividad laboral y no existen disposiciones municipales en este campo, debemos actuar con leyes provinciales y si tampoco las hubiera, remitirnos a una ley nacional.

Por lo tanto, para la aplicación de este mencionado orden de prelación primero necesitamos fijar una escala y/o nivel de importancia de las normas en virtud de la Nación que conformamos.

Entonces, los niveles establecidos son, de abajo hacia arriba:

1. Nivel Municipal.
2. Nivel Provincial.
3. Nivel Nacional

Como se muestran en la pirámide jurídica:



Las normas que podemos encontrar en cada nivel, son:

Nivel Nacional

1. Constitución Nacional
2. Convenios o tratados internacionales o de integración
3. leyes supranacionales Directivas Comunidad Económica Europea/ MERCOSUR
4. Convenios o tratados Nacionales
5. Códigos
6. Leyes Nacionales Generales
7. Leyes Nacionales Especiales
8. Decreto-Ley
9. Decreto de necesidad y Urgencia
10. Decreto Nacional
11. Resolución
12. Disposición
13. Circular

Nivel Provincial

1. Constitución Provincial
2. Convenios o tratados Nacionales
3. Códigos
4. Leyes Provinciales Generales
5. Leyes Provinciales especiales
6. Decreto de Ley
7. Decreto de Necesidad y Urgencia
8. Decreto Provincial
9. Resoluciones
10. Disposición
11. Circular

Nivel Municipal

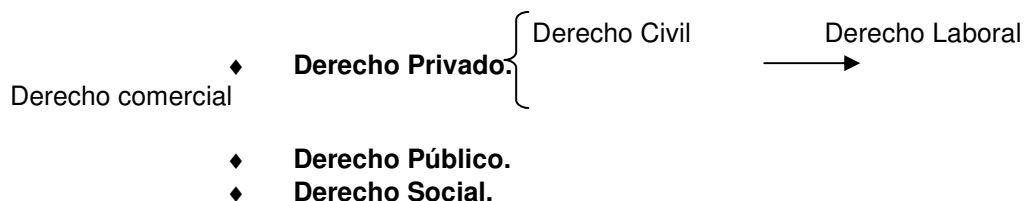
1. Ley Provincial de Autonomía Municipal
2. Ordenanza Municipal
3. Decreto de ordenanza
4. Decreto Municipal
5. Resolución
6. Disposición
7. Circular

Con esta estructura, aplicamos las leyes desde el orden Municipal hasta el Nacional en forma escalonada y con la subordinación conforme se muestra en cada caso. Frente a una situación dada, aplicamos la legislación municipal; si no existe, la provincial y si tampoco esta existe, las leyes nacionales.

Por su parte, la legislación municipal no puede contradecir ni la provincial ni la nacional y la legislación provincial no puede contradecir a la nacional ni pueden las leyes de la nación contradecir a la constitución nacional.

5.- OTRAS DIVISIONES DEL DERECHO

El derecho reconoce tres ámbitos de acción y según este criterio, se lo clasifica en:



- **Derecho Privado:** regula la relación entre dos individuos o con el estado como contratante, presuponiéndose la igualdad entre las partes.

Tiene dos ramas:

Derecho Civil, y
Derecho Comercial.

Nota: Las raíces del derecho laboral están incluidas o tienen su génesis en el derecho civil.

- **Derecho Público:** regula cómo se organiza el estado y cómo va a funcionar. Por ejemplo, cómo se relaciona con otros Estados o con los individuos, etc. Establece prioridades, por ejemplo nadie puede ser propietario de un espejo de agua.
- **Derecho Social:** regula las reglas mínimas para los ciudadanos, actividades, acciones, derechos u obligaciones. Seguridad Social: parte previsional.

En la aplicación del derecho, debemos respetar y obedecer los principios que lo rigen y que llamamos principios jurídicos.

6.- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Los **principios generales del Derecho** son los que pertenecen a la ética social, el derecho natural o los valores jurídicos, fundados en la razón, la naturaleza humana o lo que se considere el bien común, que constituyen el fundamento de los sistemas jurídicos. (Preciado Hernández, 1978)

Son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de caminos que aportarán una serie de soluciones. Por ello, pueden ser utilizados para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos.

Podemos decir que un principio jurídico es un precepto del derecho, que es aplicado universalmente, que sirve de fuente de inspiración, guía y aplicación cuando existen lagunas, oscuridades, ambigüedades o falta de legislación sobre un tema en particular.

Un principio, entonces, es una norma de derecho que por el uso, la costumbre, la equidad y la justicia, es tomada y reconocida por el legislador y plasmada en las leyes con el objetivo de hacerla concreta y que no quede en la mera teoría.

Algunos ejemplos:

El Principio del Abuso de los Derechos: Si un individuo se excede en el uso de sus derechos, causando daño a otro, debe responder por el perjuicio causado y tal vez, indemnizar a la otra persona. Tenemos derecho a hacer lo que nos parezca en nuestra empresa, pero si producimos tanto ruido como para causar problemas de salud al vecindario, estamos extralimitándonos en el ejercicio de nuestro derecho.

El Principio del Enriquecimiento sin Causa: Se refiere a casos en que una persona incrementa en forma considerable su patrimonio, por medios que perjudican a otros y que no puede explicar sin confesar delitos, dado que de sus ingresos declarados no surge la razón de este enriquecimiento.

Así, si un legislador ejerciera sus funciones de acuerdo con este principio y tuviera que aprobar una ley sobre el patrimonio, nunca incluiría un artículo que permitiera a las personas mantener ocultas sus fuentes de ingresos y no pagar impuestos sobre ellas.

7.- FUENTES DEL DERECHO

El estudio de las distintas formas de creación de normas jurídicas se hace generalmente bajo el rótulo “fuentes del derecho”. Cabe señalar que existen dos modalidades de generación de derecho: la deliberada y la espontánea.

La forma espontánea más clara en que pueden originarse normas jurídicas, es la costumbre. Son comportamientos reiterados de la mayoría de los miembros de una sociedad, diferentes de los hábitos

personales, como fumar o salir a correr todas las mañanas. Para que una costumbre pase a ser norma jurídica es necesario que se la incorpore al sistema jurídico como ley, ordenanza, decreto, etc. (Nino, 1985)

En cuanto a la creación deliberada de derecho, la legislación es su manifestación más clara y típica. Para regular las actividades humanas, el derecho obtiene conocimientos de diversos orígenes o fuentes.

Las fuentes más usuales en las cuales abrevia el derecho para cumplir con su función normativa son:

1. Fuentes Internas:

- Constitución Nacional
- Constituciones Provinciales
- Códigos “de fondo”
- Normativa Nacional específica sectorial / con incidencia ambiental
- Normativa Provincial y Municipal específica / con incidencia

2. Fuentes Externas:

- Convenios Internacionales (problemas globales)
- Derecho comparado (puede repercutir en otro Estado ej. comercio)
- Declaraciones multinacionales
- Laudos arbitrales, etc.

3. Otras Fuentes:

- Jurisprudencia
- Normas de adhesión voluntaria (ej. ISO serie 14000)
- Acuerdos
- Doctrina, usos y costumbres

Códigos: Son compendios sistematizados de normas que reglamentan un área del derecho, conforme a un cuerpo de doctrina.

Pueden ser de fondo o de forma:

A De fondo o sustantivo, normas comunes para todo el país.

- Civil
- Comercial
- Penal
- Minería
- Aeronáutico (no figura en la Constitución Nacional)
- Marítimo (no figura en la C.N.)
- Aduanero (no figura en la C.N.)

Nota: el código de trabajo o seguridad social existe pero no está sancionado y no es para toda la Nación.

B De forma o adjetivos, son los que regulan la aplicación de los de fondo. Cada distrito dicta los propios

- Procesal Penal de la Nación.
- Procesal Civil y Comercial de la Nación.
- Del Trabajo.

DERECHO LABORAL, SALUD Y TRABAJO

1.- DERECHO LABORAL

1.1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS

En el derecho laboral se reglamentan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, así como entre ellos y las asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones de empleadores y de todos con el estado. Compete a las personas que trabajan o contratan trabajadores con relación de dependencia.

Nuestra Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, con sus reformas y modificaciones, ofrece claras definiciones de los conceptos que encontramos en esta definición:

(Art. 4): **Trabajo**: toda actividad lícita que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración.

(Art.21): **Contrato de trabajo**: Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.

(Art. 22): Habrá **relación de trabajo** cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

(Art. 25): Se considera **trabajador** a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones del Art.21 y22, cualesquiera sean las modalidades de la prestación. Se trata de persona física con capacidad jurídica que se obliga a prestar servicios en relación de dependencia en forma personal a cambio de una retribución, por lo tanto no pueden ser trabajadores las entidades colectivas ni los incapaces.

(Art. 27): **Auxiliares del trabajador**. Aquellas personas que ayudan al dependiente en la realización de sus tareas, si están autorizadas expresamente por el empleador, son consideradas dependientes del empleador, si no estuvieran autorizados, no configura vínculo de carácter laboral.

Socio empleado: Las personas que, integrando una sociedad, presten a ésta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se les impartan para el cumplimiento de tal actividad, serán consideradas como trabajadores independientes de la sociedad, exceptuándose las sociedades de familia entre padres e hijos. La LCT considera al socio empleado como trabajador dependiente, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos emergentes de su calidad de socio.

(Art.26): Se considera **empleador** a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador, que organiza y dirige el trabajo prestado por el trabajador dependiente, con facultades de control y disciplinaria, pudiendo ser empleador cualquier tipo de entidades de acuerdo con la ley 19.550.

(Art.5): **Empresa**: Organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados para el logro de fines económicos o benéficos.

Empresario: quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, relacionado jerárquicamente con los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la empresa.

(Art. 6): **Establecimiento:** la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.

Derecho Privado: regula la relación entre dos individuos o con el estado como contratante, presuponiéndose la igualdad entre las partes.

Derecho Público: regula cómo se organiza el estado y cómo va a funcionar.

Derecho Social: regula las reglas mínimas para los ciudadanos, actividades, acciones, derechos u obligaciones, como por ejemplo, la seguridad social.

El derecho laboral, a diferencia del civil y el comercial, carece de código y se rige por leyes, acuerdos, normas relativas a las relaciones laborales.

Una de sus principales funciones es preservar el equilibrio entre los derechos de las distintas partes de la relación laboral, con el objetivo de custodiar la justicia social y contribuir a profundizarla.

El derecho laboral tiene elementos del **derecho privado**, pero sus normas pertenecen en forma predominante a los **derechos público y social**.

EL DERECHO DEL TRABAJO TIENE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- **Derecho Individual del Trabajo:** se ocupa de las cuestiones entre sujetos con relación desigual, como el empleador y el empleado. Adopta un carácter protector, procurando garantizar la justicia y la equidad en estas relaciones.
- **Derecho Colectivo de Trabajo:** regula las relaciones entre empleadores y los trabajadores agrupados de manera colectiva, en asociaciones en las que existe igualdad de las partes. Estas relaciones se rigen por Normas Instrumentales o de Procedimiento. La Constitución Nacional (Art. 14 bis) asegura a los trabajadores el derecho a asociarse en sindicatos en forma libre, mediante una inscripción especial. También acuerda el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo y a arbitrar medios para conciliaciones y negociaciones para resolver conflictos.
 - **Artículo 14. bis.-** El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
- **Derecho Procesal del Trabajo:** protege el derecho sustantivo (individual y colectivo) ya que es un derecho instrumental con Normas de Procedimiento que rigen la manera como debe procederse en caso de conflictos o incumplimientos de las leyes y normas que rigen los derechos anteriormente presentados.

DERECHO DEL TRABAJO	1. Derecho individual	Protector de equidad y justicia.
	2. Derecho colectivo	Relaciones entre agrupaciones de trabajadores y los empleadores.
	3. Derecho procesal	Instrumental, con normas para proteger (1) y (2).

1.2.- PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

1. Principio protector

Este principio sostiene el concepto de que el derecho laboral es, en sí mismo, protector del trabajador y está siempre a favor de él. En situaciones de dudas o conflictos, este principio determina la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa para el empleado.

2. Principio de irrenunciabilidad de los derechos

Es la imposibilidad jurídica de que el empleado se prive voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral o renuncie a ellas. Serán nulas las decisiones de convenciones colectivas de trabajo, convenios y otro tipo de acuerdo que vayan en contra de las garantías y los derechos establecidos por la ley.

3. Principio de continuidad de la relación laboral

La relación laboral se entiende como un vínculo que se extiende en el tiempo. Según este principio, existe estabilidad laboral y el contrato de trabajo se supone permanente. En caso de duda, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad del contrato de trabajo.

4. Principio de la primacía de la realidad

Significa que deberá darse prevalencia a lo que en la realidad ocurre, por sobre lo que se halla firmado o sostenido en documentos o acuerdos. Si existiera un acuerdo entre empleado y empleador que no reflejara la realidad de su relación laboral, tal acuerdo sería nulo.

5. Principio de la razonabilidad

Determina la imposibilidad por parte del empleador de disfrazar la condición real del empleado que presta servicios profesionales o locación de servicios. No se puede quitar al empleado su calidad de tal, con derecho a beneficios sociales, si se dan los requisitos y circunstancias del contrato trabajo.

6. Principio de la buena fe

Este principio está presente en el Art.63 de la Ley de Contrato de Trabajo: “Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su comportamiento a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”.

Las partes deben actuar de acuerdo con una recíproca lealtad de conducta.

1.3.- FUENTES DEL DERECHO LABORAL

El estudio de las distintas formas de creación de normas jurídicas se hace generalmente bajo el rótulo “fuentes del derecho”.

1.3.1. EXTERNAS

Son las normas originadas fuera del país, en organismos internacionales cuyas decisiones se aceptan como válidas, o mediante convenios o tratados entre países.

- A Tratados entre países sobre formas de regular ciertas situaciones laborales.
- B Convenios OIT. La Organización Internacional del Trabajo se define a sí misma como “La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos”

1.3.2. INTERNAS

Son las normas, leyes y reglamentaciones originadas en el país.

- Fuentes generales
 - A Constitución Nacional.
 - B Leyes y decretos.
 - C Reglamentos de trabajo.
 - D Convenios colectivos de trabajo.
 - E Costumbres.
 - F Jurisprudencia.
 - G Principios generales del derecho.
- Fuentes particulares
 - H Reglamento interno de trabajo.
 - I Contrato colectivo de trabajo.
 - J Contrato individual de trabajo.

1.3.3.- FUEROS: definición

En un nivel inferior a la Corte Suprema, hay cortes especializadas en diferentes cuestiones, que constituyen grupos llamados “fueros”. Las más representativas, son:

- Fuero Penal.
- Fuero Civil.
- Fuero Comercial.
- Fuero del Trabajo.

Estas cortes se distribuyen en todo el país y cada una tiene su área de jurisdicción.

La palabra “fuero” posee varios significados, sin embargo. Puede referirse a especiales privilegios concedidos a algunos funcionarios, por ejemplo, los fueros de los diputados o senadores, que los protegen contra ciertas acciones legales. También se usa el término para designar grupos de disposiciones que rigen en un campo específico, como el fuero eclesiástico o el fuero militar, o para compilaciones de leyes dentro de un nivel jurisdiccional, como el fuero provincial o municipal.

1.3.4.- INSTANCIAS

En las secciones anteriores hemos hablado de cómo funciona el derecho laboral para proteger a todos los ciudadanos. Sin embargo, siempre surgen conflictos y es posible que se deba llevar a cabo un juicio para dilucidarlo. Estos juicios se sustancian en diferentes instancias.

¿Qué son las instancias?

Son cada una de los niveles jurisdiccionales que la ley establece para examinar y producir sentencias en las causas. También se aplica el término a las distintas etapas de un juicio o proceso.

Las distintas instancias son:

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES - DEPARTAMENTOS DE
INGENIERIA ELECTRONICA E INGENIERIA MECANICA – CATEDRAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

A Nivel Nacional

- 1º. Juzgados de primera instancia: tienen competencia en temas específicos, según la Constitución Nacional, por ejemplo,
 - Penal: juzgados de Instrucción en lo Criminal, Correccionales de Menores y de Ejecución Penal (Ley 24660 Art. 19)
 - Civil
- 2º. Cámaras Nacionales de Apelaciones: cuando el fallo de un juicio no conforma a alguna de las partes, puede acudir a una instancia superior y hacer una apelación, es decir, solicitar una revisión del veredicto. Ejemplos:
 - Penal: Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Penal.
 - Civil: Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil o Comercial.
 - Del Trabajo: Tribunal de Trabajo.
- 3º. Cámara de Casación Penal. También puede juzgar apelaciones.
- 4º. Corte Suprema de Justicia. Es el tribunal supremo de la nación y sus fallos son inapelables.

B Nivel Provincial

- 1º. Juzgado
- 2º. Tribunal
- 3º. Tribunal Superior de la Provincia.

2.- SALUD Y TRABAJO

La legislación protege al trabajador y regula la actividad laboral

La principal es la Ley de Contrato de Trabajo (20.744):

- en la construcción se aplica parcialmente.
- en el caso de las empresas que contratan personal eventual la responsabilidad es de la empresa de trabajadores eventuales y no de aquellos que necesitan cubrir el puesto.
- cuando el contrato de trabajo se interrumpe antes de su plazo de finalización, el empleado tiene derecho a cobrar el plazo no cumplido con más la indemnización por despido.
- cuando el contrato es por temporada, el empleado suma antigüedad y debe ser un llamado en cada comienzo de período o si no hay que despedirlo.

Existen numerosas normas y leyes que regulan el trabajo, por ejemplo:

- El estatuto docente es regulado por la Ley 14.473.
- El trabajo agrario es regulado por la Ley 22.248
- El trabajo en la construcción es regulado por la Ley 22.250
- El contrato de aprendizaje es regulado por la Ley 24.465.
- El contrato de trabajo PyMes es regulado por la Ley 24.467.

- La flexibilización laboral es regulada por la Ley 25.013.
- Pacto Federal del Trabajo, Ley 25.512.

2.1.- TAREAS Y AMBIENTES DE TRABAJO SALUDABLES

Definamos la salud:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (WorldHealthOrganization – WHO) es el organismo de las Naciones Unidas creado en 1948 para velar por la salud de todos los pueblos y colaborar para que puedan lograr el grado máximo de salud posible. La OMS define la salud como

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En el puesto de trabajo, este estado se logra no solo por preservar la salud física y psíquica de los trabajadores sino por la creación de un medio socialmente favorable y respetuoso del medioambiente, donde se desarrollen hábitos de trabajo sanos para los individuos y para el entorno. El medio actúa sobre la salud de las personas y viceversa.

A partir de 1944 la salud pasa a ser un derecho y el empleador, en parte, es responsable de las condiciones de salud del empleado. Este derecho se encuentra en la Recomendación sobre la asistencia médica No 69, en el Convenio sobre Seguridad Social de 1952 y la Recomendación No 134 sobre medicina y prestaciones monetarias por enfermedad de 1969 de la OIT.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece también el derecho a la salud para todas las personas.

La salud es:

- Un equilibrio dinámico entre el potencial genético del individuo, su capacidad de adaptación al ambiente, más las condiciones de salud que presenta este ambiente.
- Integral (individuo + medio ambiente). No puede cuidarse un aspecto en desmedro del otro.
- Un objetivo social. La comunidad toda debe estar involucrada.

Es muy importante recordar que

Toda tarea cuya realización implica perder la salud, no es trabajo.

Al hablar del medioambiente en el ámbito laboral, a menudo se utiliza la sigla CYMAT: condiciones y medio ambiente del trabajo.

2.1.1.- Características de la tarea.

Ya hemos definido el concepto de **trabajo**, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora definiremos algunas las posibles cuestiones relacionadas con la salud.

- ♦ **Riesgo para la salud:** es la presencia potencial de un peligro (Por ejemplo, la posibilidad de que las sustancias acumuladas en determinado sitio cubierto puedan afectar en forma negativa la salud humana).
- ♦ **Riesgo:** posibilidad de que el riesgo para la salud se concrete. (Por ejemplo, la cubierta del depósito del caso anterior se rompe y hay emanaciones que se liberan en el ambiente)
- ♦ **Salud ocupacional:** es el estado de bienestar físico, psíquico y social en el lugar de trabajo. Para conseguirlo, es necesario ofrecer el mejor lugar y las mejores condiciones para el desempeño de la labor.

- ♦ **Condiciones aceptables:** para que exista salud ocupacional, las condiciones no son ideales sino “aceptables”, es decir, se puede tolerar un mínimo de contaminación o de circunstancias adversas.
- ♦ **Jornada de trabajo:** es la cantidad de horas diarias aceptable, regulada por la Ley 11.554, y definida como carga de jornada en el Decreto 16.115/33.

2.1.2.- Clasificación de la tarea o los ambientes.

- Tareas normales
 - Las que se desarrollan en áreas que no pueden afectar la salud.
 - Aquellas que cumplen con la legislación en materia de salud ocupacional, jornada de trabajo, etc..
- Tareas insalubres
 - Aquellas actividades que afectan la salud, como trabajar muchas horas bajo tierra, en espacios mal ventilados y sin luz.
 - Pueden o no cumplir con la legislación. Algunos trabajos insalubres están regimentados en forma especial por las normas vigentes, con jornadas reducidas, jubilación temprana, etc.
 - Las mencionadas normas vigentes son taxativas o declaradas como tales, por lo que deben obedecerse.
 - En algunas tareas insalubres existen riesgos técnicamente corregibles, cuya eliminación se puede exigir.
- Tareas riesgosas, penosas y/o determinantes de vejez o agotamiento prematuro.
 - Reguladas por normas vigentes taxativas.
 - Son intrínsecamente riesgosas, no modificables con medidas de prevención.

2.1. 3.- Contingencias laborales y su tratamiento

La Ley de Riesgo de Trabajo (24.557) define las contingencias laborales de la siguiente manera:

ARTICULO 6º-Contingencias.

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinerario se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas resarcibles.
3. Están excluidos de esta ley:
 - a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo.

- b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

En otros artículos, la ley especifica otras contingencias que están cubiertas y otras excepciones. Podemos agruparlas en este resumen:

1. Cubiertas

1.1 Accidentes de Trabajo.

1.2 Accidente in itinere. Son accidentes ocurridos durante el trayecto habitual desde su domicilio al trabajo.

1.3 Enfermedades profesionales, según una lista elaborada por el Poder Ejecutivo en forma anual, según el Art.40 de la ley.

2. No cubiertas

Dolo del Trabajador. Es decir, cuando el trabajador en forma deliberada se ocasiona un daño para obtener las prestaciones que de él derivan.

Fuerza mayor extraña al trabajo. Por ejemplo, si ocurriera un terremoto y afectara las oficinas de una empresa, hiriendo a las personas.

Patologías preexistentes. Enfermedades que ya padecen los empleados en el momento de la contratación.

Enfermedad o accidentes concausales. En estos casos, el daño sufrido no depende de la contingencia sino de una enfermedad anterior a ella, sin la cual la persona no habría sufrido daño alguno. Por ejemplo, si un empleado muere como consecuencia de que se le anuncie un ascenso, porque padecía una dolencia cardíaca desconocida por las partes.

Podemos clasificar las incapacidades de la siguiente manera:

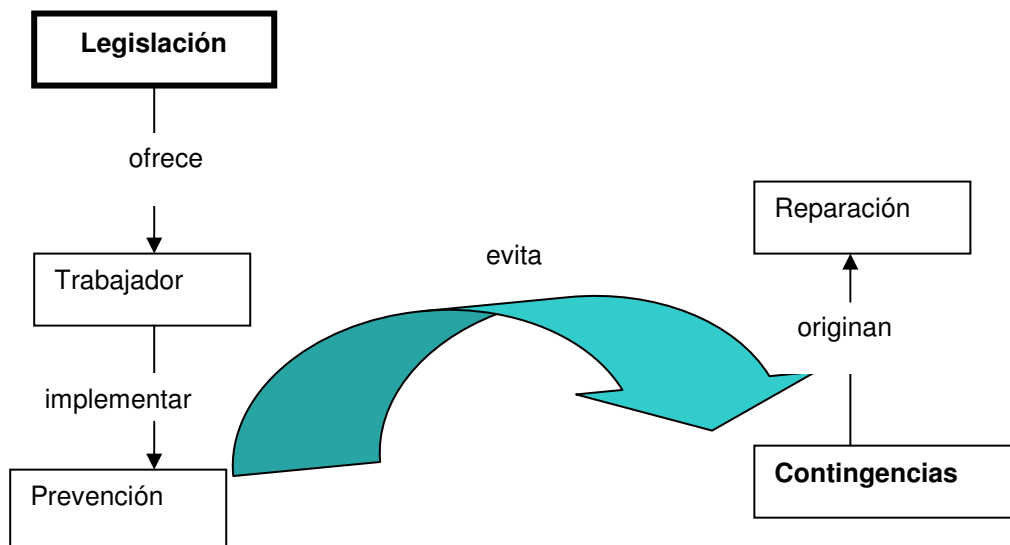
Incapacidades Laborales	Incapacidad laboral temporaria	Alta médica
		Declaración de incapacidad laboral permanente
		Transcurso de un (1) año desde la primera manifestación invalidante
	Incapacidad laboral permanente	Incapacidad laboral permanente total
		Incapacidad laboral permanente parcial
Gran invalidez		Invalidez que hace que la persona dependa de otra para los actos más elementales de su vida.
Muerte del damnificado		Muerte del trabajador

La Ley de Riesgos del Trabajo y los decretos y normas que la complementan tienen por objeto proveer un marco legal para la prevención de riesgos, reduciendo así la posibilidad de accidentes en el trabajo.

En caso de que los daños se produzcan, la legislación provee reparación y compensación a los damnificados, así como la rehabilitación y tratamiento, en caso de ser necesarios.

En algunos casos, las normas también regulan la recalificación o recolocación de trabajadores damnificados y promueve la negociación colectiva de las medidas de prevención y las reparaciones.

Lo vemos en un diagrama:



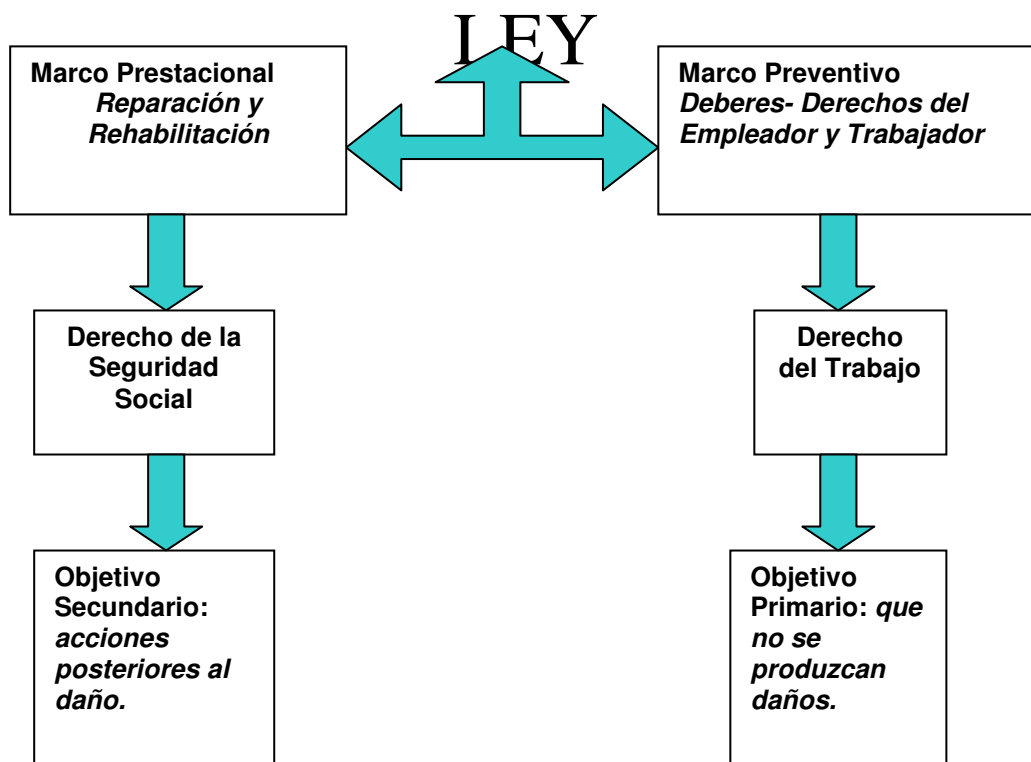
La legislación protege al trabajador, prescribiendo la implementación de medidas preventivas que eviten las contingencias, pero en caso de que estas se produzcan, también prevé la reparación que corresponde.

2.1.4.- La legislación en materia de riesgos de trabajo.

Constatamos, entonces, que la ley provee un Marco Prestacional para el trabajador, que contempla las medidas de rehabilitación y reparación pertinentes para casos en que se producen daños, a través del Derecho de la Seguridad Social.

Sin embargo, este es un objetivo secundario, dado que el principal objetivo de la legislación es ofrecer un Marco Preventivo, haciendo explícitos los deberes y derechos del trabajador y del empleador a través del Derecho del Trabajo. Esto incluye la protección de la salud y del medio ambiente.

Vemos este marco de protección legal al trabajo en un gráfico:



Pasaremos a analizar cómo se implementa el mecanismo de prevención y prestaciones y quiénes son sus actores.

- Diversos organismos se ocupan del **control** de la aplicación de la ley. Los más importantes:

El Art. 35 de la Ley de Riesgos del Trabajo crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, para controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, supervisar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, imponer sanciones, Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales y asumir otras funciones tendientes a garantizar la implementación de las disposiciones de la ley.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es el órgano que “realiza las actividades de control, supervisión e inspección del mercado asegurador conforme con los principios de la Ley de Entidades de Seguros N° 20.091”. En virtud de sus amplias funciones, tiene atribuciones para controlar los seguros en el ámbito laboral.

La superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, (AFJP) es el organismo creado por la Ley 24.241 y su decreto reglamentario como órgano de control del sistema de reparto. Debe velar por los intereses de los afiliados al régimen de capitalización individual, para preservar el sistema jubilatorio y el bien común de los trabajadores.

- Existe un **órgano central** del sistema: las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

Las ART fueron creadas por la Ley de Riesgos del Trabajo, Art. 26, para la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas por esta ley, excepto las previstas en el régimen de autoseguro, que explicaremos más adelante. Proveen la cobertura financieras derivadas de accidentes y enfermedades del trabajo y de las que resulten de fallos por daños a los trabajadores. La afiliación a una ART es obligatoria para el trabajador, salvo que ya esté incluido en un régimen de autoseguro.

- **Autoseguro**

El Art. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo autoriza a los empleadores a autoasegurar los riesgos del trabajo, siempre y cuando demuestren solvencia para enfrentar las prestaciones necesarias, garanticen los servicios médicos y cumplan con los requisitos enumerados en el mencionado artículo.

- **Beneficiarios**

Según los Art.2 y 3, los trabajadores están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la Ley de Riesgos de Trabajo y sus empleadores deben acatarla.

Vemos los actores de este sistema en un gráfico:

